

QUY CHẾ

**Phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với
khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau**
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2026/QĐ-UBND)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, hình thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo khoản 9 Điều 66 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau (sau đây viết tắt là Ban Quản lý).
- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây gọi chung là cấp xã) nơi có khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

- Việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong khu công nghiệp, khu kinh tế phải bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; thống nhất trong quản lý, phân định rõ trách nhiệm và quản lý chặt chẽ các lĩnh vực liên quan đến hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
- Ban Quản lý là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước trực tiếp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã khi triển khai nhiệm vụ chuyên môn trong khu công nghiệp, khu kinh tế có trách nhiệm phối hợp và lấy ý kiến tham gia của Ban Quản lý theo quy định.
- Không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan với cơ quan đầu mối.

Điều 4. Hình thức phối hợp

1. Phối hợp bằng văn bản.
2. Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, sơ kết, tổng kết.
3. Tham gia các hoạt động thanh tra, kiểm tra.
4. Các hình thức phối hợp khác.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

Điều 5. Xây dựng và phát triển Khu công nghiệp, Khu kinh tế

1. Trách nhiệm của Ban Quản lý

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch hằng năm và 5 năm về phát triển khu kinh tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển khu kinh tế thuộc thẩm quyền; quản lý đầu tư, xây dựng, đấu thầu đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước trong khu kinh tế thuộc thẩm quyền; quản lý và thực hiện việc thu, chi hành chính, sự nghiệp, các chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác được giao theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì xây dựng Danh mục các dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư phát triển hằng năm và 5 năm trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc tự phê duyệt theo thẩm quyền;

d) Xây dựng các khung giá và mức phí, lệ phí áp dụng tại khu kinh tế trình cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật;

đ) Dự toán kinh phí cho hoạt động xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công, nguồn chi thường xuyên và nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính

a) Tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng Kế hoạch hằng năm và 5 năm về phát triển khu kinh tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Phối hợp với Ban Quản lý xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định của Luật Đầu tư công;

c) Phối hợp với Ban Quản lý xây dựng phương án huy động các nguồn vốn khác, kế hoạch bố trí, hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đối với các quy hoạch; dự án đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội quan trọng trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Điều 6. Quản lý quy hoạch

1. Trách nhiệm của Ban Quản lý

a) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn về quản lý quy hoạch được giao theo quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế; các văn bản hướng dẫn, phân cấp, ủy quyền;

b) Tổ chức lập, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án mở rộng, điều chỉnh ranh giới khu kinh tế;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch chung khu kinh tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung khu kinh tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lập, điều chỉnh, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu khu công nghiệp, quy hoạch chi tiết;

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chấp thuận, điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

g) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã trong khu vực quy hoạch và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức công bố quy hoạch và quản lý mốc theo quy hoạch; cung cấp thông tin quy hoạch, giới thiệu địa điểm xây dựng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đối với các đồ án quy hoạch do cơ quan mình quản lý;

h) Quản lý, phổ biến hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy hoạch phân khu, chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng trong khu công nghiệp, khu kinh tế đã được phê duyệt;

i) Thực hiện công tác rà soát quy hoạch chung khu kinh tế, các quy hoạch phân khu chức năng thuộc khu công nghiệp, khu kinh tế báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

a) Phối hợp Ban Quản lý thực hiện công tác lập, rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch chung khu công nghiệp, khu kinh tế; phối hợp Ban Quản lý tổ chức công bố quy hoạch và thực hiện quản lý quy hoạch chung khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định của pháp luật về quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế;

b) Tham gia đóng góp ý kiến các đồ án quy hoạch/điều chỉnh quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

c) Phối hợp với Ban Quản lý về quy hoạch đầu nối nút giao vào hệ thống quốc lộ; thỏa thuận vị trí, quy mô cảng, bến thủy nội địa có vị trí nằm trên tuyến đường thủy trong phạm vi khu công nghiệp, khu kinh tế để lập quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế cho phù hợp với các quy hoạch được phê duyệt;

d) Tham gia đóng góp ý kiến về quy hoạch giao thông trong khu công nghiệp, khu kinh tế; phối hợp với Ban Quản lý tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư xây dựng các công trình giao thông có liên quan đến việc phục vụ phát triển trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

3. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Tham gia đóng góp ý kiến về đồ án quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng theo quy định.

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Tham gia ý kiến về quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng trong khu công nghiệp, khu kinh tế và điều chỉnh quy hoạch thuộc phạm vi địa giới hành chính của xã theo quy định;

b) Phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức công bố quy hoạch trong khu công nghiệp, khu kinh tế và quản lý mốc giới theo quy định;

c) Ủy ban nhân dân cấp xã công khai thông tin về quy hoạch, tuyên truyền việc quản lý mốc giới theo quy hoạch đến người dân để nắm và thực hiện theo quy định.

5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

a) Tham gia ý kiến đối với các đồ án quy hoạch do Ban Quản lý lập, thẩm định, phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế; thỏa thuận, chấp thuận đầu nối các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền quản lý; cung cấp các thông tin cần thiết, liên quan để phục vụ các công tác quy hoạch xây dựng;

b) Trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch nông thôn, quy hoạch ngành trong khu kinh tế không thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý, các cơ quan, đơn vị có văn bản lấy ý kiến thống nhất của Ban Quản lý để đảm bảo phù hợp với quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế.

Điều 7. Quản lý xây dựng

1. Trách nhiệm của Ban Quản lý

a) Thẩm định, phê duyệt dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư xây dựng đối với các dự án thuộc chuyên ngành quản lý theo thẩm quyền, phân cấp;

b) Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo thẩm quyền, phân cấp;

c) Thực hiện cấp giấy phép xây dựng cho các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo phân cấp;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng được đầu tư từ ngân sách nhà nước trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

đ) Chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và đột xuất công tác quản lý chất lượng và an toàn trong thi công xây dựng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng; chất lượng các công trình xây dựng và an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn được giao quản lý;

e) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

g) Kiểm tra, thỏa thuận về quy hoạch đối với các dự án đầu tư xây dựng, hoạt động cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

h) Đầu mối hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị đầu nối các công trình hạ tầng kỹ thuật được phân cấp quản lý bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật, quy định phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng công trình, đáp ứng yêu cầu đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

i) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn và giám sát quá trình đầu nối của chủ đầu tư;

k) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra mọi hoạt động liên quan đến việc quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp, khu kinh tế đảm bảo thông suốt, trật tự, an toàn, hiệu quả; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường;

l) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trật tự xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế do cơ quan mình quản lý theo quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Khi phát hiện có hoạt động xây dựng, Ban Quản lý có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã đề phối hợp kiểm tra, xử lý đối với công trình nhà ở riêng lẻ, công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng.

2. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

a) Phối hợp với Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình;

b) Hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng;

c) Phối hợp với Ban Quản lý góp ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình được đầu tư, xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

d) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn lập các thủ tục xin chấp thuận và cấp phép đầu nối nút giao vào quốc lộ, các tuyến đường do đơn vị quản lý.

3. Trách nhiệm của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh

a) Phối hợp với Ban Quản lý trong công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình được đầu tư, xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

b) Chủ trì công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy theo thẩm quyền quy định.

c) Định kỳ tổ chức tập huấn, diễn tập phương án phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ; hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế; tổ chức lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước;

b) Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định; kiểm tra, xử lý kịp thời việc các tổ chức, cá nhân xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa, coi nới trái quy định, không phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

c) Phối hợp với Ban Quản lý cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn kiểm tra để kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn khi có yêu cầu của cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 8. Quản lý đất đai

1. Trách nhiệm của Ban Quản lý

a) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn về quản lý đất đai trong khu công nghiệp, khu kinh tế được giao theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn hoặc ủy quyền của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định các nội dung có liên quan theo quy định pháp luật về đất đai khi thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

c) Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất và kế hoạch đưa đất vào sử dụng của các chủ đầu tư đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; kịp thời tham mưu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng đúng theo quy định của pháp luật đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

d) Theo dõi, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ ngày 30/6 và ngày 31/12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu;

đ) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan đăng ký danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế vào Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất hằng năm.

2. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và Ủy ban nhân dân cấp xã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế đảm bảo thông suốt, đồng bộ và đúng quy định pháp luật;

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và Ủy ban nhân dân cấp xã tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, chậm đưa đất vào sử dụng hoặc không đưa đất vào sử dụng theo quy định pháp luật về đất đai;

c) Tổ chức thẩm định hồ sơ xin giao đất, xin thuê đất, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất đã được giao đất, cho thuê đất theo quy định, chuyển thông tin địa chính sang cơ quan tài chính, Cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

d) Xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định;

đ) Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

4. Trách nhiệm của Thuế tỉnh Cà Mau

a) Về thu tiền sử dụng đất:

Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, giải đáp thắc mắc, giải quyết khiếu nại về thu, nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

b) Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

Xác định đơn giá thuê đất; xác định số tiền thuê đất, thuê mặt nước; thông báo cho người nộp thuế đồng thời tổ chức thực hiện thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định.

Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, giải đáp thắc mắc, giải quyết khiếu nại về thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

c) Định kỳ ngày 30/6 và ngày 31/12 hàng năm, gửi Danh sách tổng hợp tình hình quản lý thu nộp, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước của các doanh nghiệp thuê đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế cho Ban Quản lý được biết để phối hợp trong công tác theo dõi, quản lý.

5. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Phối hợp với Ban Quản lý, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng thuộc phạm vi quản lý nằm trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

6. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Phối hợp với Ban Quản lý, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quản lý, sử dụng đất an ninh thuộc phạm vi quản lý nằm trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan đăng ký danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế vào Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất hằng năm;

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý xử lý các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

8. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có liên quan

a) Chủ trì công tác quản lý đất đai đối với phạm vi, địa bàn được cấp có thẩm quyền giao thực hiện trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

b) Phối hợp với Ban Quản lý, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý, sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định.

Điều 9. Quản lý công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

1. Trách nhiệm của Ban Quản lý

a) Phối hợp với đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với diện tích đất thu hồi trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

b) Chủ động đôn đốc tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan, nhằm tạo mặt bằng sạch phục vụ các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các công trình, dự án trong khu kinh tế;

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện và xử lý các vướng mắc trong quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

d) Cử người tham gia Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của xã đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

2. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Phối hợp với Ban Quản lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định.

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Chủ trì thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác nhận hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án thuộc khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn quản lý, đảm bảo đúng thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định;

b) Thực hiện thủ tục thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền được pháp luật quy định;

c) Chủ trì giải quyết các kiến nghị, tranh chấp liên quan về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền; có biện pháp xử lý các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức liên quan không thực hiện di dời, cố ý trì hoãn hoặc cản trở bàn giao mặt bằng thi công; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết;

d) Phối hợp với Ban Quản lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan bàn giao đất trên thực địa cho chủ đầu tư sau khi hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

đ) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng các khu tái định cư trong khu công nghiệp, khu kinh tế và tổ chức di dời các hộ dân đến khu tái định cư theo quy định;

e) Xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế, trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể cấp xã trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã.

5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

a) Phối hợp với Ban Quản lý, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan để xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

b) Phối hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ khác cho người có đất bị thu hồi khi có đề xuất của Ban Quản lý hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 10. Quản lý môi trường

1. Trách nhiệm của Ban Quản lý

a) Kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường của khu công nghiệp theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Đồng thời, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường đã được phê duyệt, cấp phép cho các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

c) Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế; phát hiện và kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm;

d) Phát hiện kịp thời vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế; thực hiện trách nhiệm của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định cấp giấy phép môi trường khi được phân cấp, ủy quyền theo quy định;

e) Báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của khu công nghiệp, khu kinh tế;

g) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về môi trường giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

i) Phối hợp ứng phó, khắc phục khi xảy ra sự cố môi trường trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

2. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo thẩm quyền. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường đã được phê duyệt, cấp phép cho các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

c) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về môi trường giữa các tổ chức, cá nhân ngoài khu công nghiệp với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

d) Phối hợp ứng phó, khắc phục khi xảy ra sự cố môi trường trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

3. Trách nhiệm của Công an tỉnh

a) Tổ chức lực lượng phòng ngừa và đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường; phối hợp với Ban Quản lý kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm trong việc chấp hành pháp luật về môi trường và huy động lực lượng ứng phó, khắc phục những sự cố môi trường;

b) Phối hợp với Ban Quản lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra về bảo vệ môi trường khi được đề nghị;

c) Tiếp nhận hồ sơ do Ban Quản lý hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường chuyển đến để điều tra, xử lý vi phạm theo quy định;

d) Phối hợp ứng phó, khắc phục khi xảy ra sự cố môi trường trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

đ) Gửi văn bản thông báo kết quả kiểm tra, xử lý pháp luật về bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế đến Ban Quản lý để tổng hợp, theo dõi.

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Phối hợp với Ban Quản lý trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

b) Phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định và cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

c) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định bảo vệ môi trường đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế do Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận đăng ký môi trường;

d) Chủ trì, phối hợp trong việc ứng phó sự cố môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo thẩm quyền;

đ) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra và giải quyết tranh chấp, khiếu nại về môi trường phát sinh trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Quản lý về khoa học và công nghệ

1. Trách nhiệm của Ban Quản lý

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định công nghệ của dự án đầu tư, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ của doanh nghiệp; kiểm tra, kiểm soát công nghệ và chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư, hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp.

b) Chủ động liên hệ cung cấp thông tin liên quan để Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai công tác quản lý khoa học và công nghệ theo quy định.

2. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

a) Phối hợp với Ban Quản lý trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại khu công nghiệp, khu kinh tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác quản lý nhà nước tại khu công nghiệp, khu kinh tế.

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện quản lý nhà nước về khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Quản lý đầu tư

1. Trách nhiệm của Ban Quản lý

a) Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký đầu tư, hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư; có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan lấy ý kiến thẩm định trước khi tổng hợp ý kiến thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư;

b) Cung cấp thông tin đối với các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế cho các cơ quan, đơn vị có liên quan; cung cấp thông tin đối với các trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế cho cơ quan Hải quan để giải quyết thủ tục, xử lý chế độ chính sách hàng hóa nhập khẩu ưu đãi miễn thuế theo đúng quy định của pháp luật;

c) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án theo đúng các nội dung quy định trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp; phối hợp Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thanh tra các dự án theo quy định;

d) Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại khu công nghiệp, khu kinh tế và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Thẩm tra đối tác đầu tư khi có đề nghị của Ban Quản lý; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan điều tra, xác minh các trường hợp xét thấy có hoạt động nghi vấn liên quan đến quá trình hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, môi giới đầu tư và các hoạt động khác ảnh hưởng đến môi trường đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan

a) Tham gia ý kiến thẩm định về nội dung dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc phạm vi quản lý gửi đúng thời hạn quy định hoặc theo đề nghị của Ban Quản lý;

b) Phối hợp với Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ: giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện mục tiêu đầu tư; xử lý các vi phạm về lĩnh vực đầu tư của dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Điều 13. Quản lý xúc tiến đầu tư

1. Trách nhiệm của Ban Quản lý

Ban Quản lý có trách nhiệm xây dựng chương trình, dự toán kinh phí, kế hoạch xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trong và ngoài nước, gửi Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện; tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thu hút tư vốn nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn xúc tiến đầu tư, tư vấn chiến lược đầu tư xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Sở Tài chính có trách nhiệm làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp chương trình, dự toán kinh phí xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến lĩnh vực quản lý phục vụ công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư, phục vụ lập danh mục dự án đầu tư, thực hiện đầu tư của các nhà đầu tư theo đề nghị của Ban Quản lý.

Điều 14. Quản lý doanh nghiệp và thương mại

1. Trách nhiệm của Ban Quản lý

a) Thực hiện công tác quản lý doanh nghiệp tại địa bàn khu công nghiệp, khu kinh tế; xây dựng hệ thống thông tin doanh nghiệp, cung cấp thông tin và báo cáo định kỳ tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn khu công nghiệp, khu kinh tế cho Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định;

b) Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại và các thủ tục liên quan đến cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định phân cấp, ủy quyền.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính

a) Phối hợp cung cấp danh sách và gửi kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã cấp trong khu công nghiệp, khu kinh tế cho Ban Quản lý;

b) Phối hợp với Ban Quản lý trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

3. Trách nhiệm của Sở Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực về công nghiệp và thương mại sau khi được phê duyệt; đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực về công nghiệp và thương mại phù hợp với thực tế và định hướng phát triển của khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; ứng dụng thương mại điện tử trong

sản xuất, kinh doanh; chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước khác được giao thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn khu công nghiệp, khu kinh tế;

c) Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực đảm bảo hệ thống cung cấp điện cho nhu cầu phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành công thương, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật về an toàn công nghiệp, an toàn điện; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

4. Trách nhiệm của Thuế tỉnh Cà Mau

a) Tổ chức thực hiện quản lý thu thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế;

b) Thông tin về tình hình đăng ký, kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp do cơ quan, đơn vị quản lý; thông báo các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về thuế như: Bỏ địa điểm sản xuất kinh doanh, không kê khai, nộp thuế theo quy định.

5. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan khu vực XIX

a) Thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực hải quan trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

b) Kịp thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về chính sách thuế và chính sách liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật hoặc phối hợp với Ban Quản lý để giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh có liên quan đến quản lý nhà nước về hải quan của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

c) Phối hợp cung cấp số liệu về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn khu công nghiệp, khu kinh tế của các tổ chức, cá nhân khai báo thủ tục hải quan qua Chi cục Hải quan khu vực XIX cho Ban Quản lý tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Phối hợp với Ban Quản lý khi triển khai các nhiệm vụ chuyên môn trong khu công nghiệp, khu kinh tế để đảm bảo thống nhất, tránh chồng chéo và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

Điều 15. Quản lý lao động

1. Trách nhiệm của Ban Quản lý

a) Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, sở, ngành có liên quan;

b) Phối hợp cung cấp thông tin, số liệu về lao động trong nước trong khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý;

c) Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định;

d) Tổng hợp, đánh giá nhu cầu sử dụng lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế;

đ) Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

2. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động và đình công, chế độ đối với người lao động trong sắp xếp, tổ chức lại, bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã; giải thể, phá sản doanh nghiệp; trong sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

b) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới, người lao động cao tuổi, lao động là người khuyết tật, lao động chưa thành niên, lao động là người giúp việc gia đình và một số lao động khác;

d) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật lao động về việc đăng ký và quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

đ) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chính sách về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; thực hiện quản lý nhà nước về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm của Công an tỉnh

a) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nước ngoài làm các thủ tục đề nghị cấp các loại giấy tờ về xuất nhập cảnh cho người nước ngoài; thực hiện đăng ký, khai báo tạm trú theo quy định;

b) Thực hiện công tác quản lý, kiểm tra việc cư trú, lưu trú của người nước ngoài và của công dân Việt Nam, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp người nước ngoài vi phạm các quy định về xuất, nhập cảnh, cư trú theo quy định của pháp luật;

c) Phối hợp với Ban Quản lý kiểm tra tình hình sử dụng lao động người nước ngoài của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Về lĩnh vực việc làm

Tổ chức thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hằng năm, dự án, đề án về việc làm, hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao động, dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, tuyển dụng và quản lý lao động tại Việt Nam theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; thu thập, lưu trữ, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến và quản lý thông tin thị trường lao động của địa phương;

Hướng dẫn và thực hiện chính sách hỗ trợ tạo việc làm, chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dịch vụ việc làm tại địa phương.

b) Về lĩnh vực lao động, tiền lương

Tiếp nhận đăng ký nội quy lao động trong trường hợp được cơ quan chuyên môn về nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương trong khu vực sản xuất, kinh doanh;

Hướng dẫn, hỗ trợ và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật lao động về tổ chức và hoạt động của các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

c) Về lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật;

Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tạm thời nghỉ việc đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã xin tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

d) Về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động:

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong phạm vi địa phương; tổ chức triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định;

Chủ trì, phối hợp tổ chức điều tra các vụ tai nạn lao động làm bị thương nặng một người lao động, tai nạn lao động nhẹ đối với người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện trên địa bàn; lập biên bản ghi nhận sự việc đối với tai nạn lao động làm bị thương nặng một người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động;

Tiếp nhận và xử lý về sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng trên địa bàn;

5. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

Tăng cường tuyên truyền, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp; phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đỡ các bên tham gia trong quan hệ lao động giải quyết tranh chấp lao động, đình công và các vấn đề về lao động khác trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Điều 16. Quản lý an ninh trật tự, quốc phòng an ninh

1. Trách nhiệm của Ban Quản lý

a) Phối hợp với lực lượng quân sự, công an, biên phòng, chính quyền địa phương triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

b) Phối hợp tăng cường các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, quản lý lao động của các doanh nghiệp, nhà thầu, quản lý người nước ngoài, quản lý nhà nước về trật tự xã hội;

c) Phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho Công an tỉnh tình hình liên quan đến xây dựng, phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế; tình hình về hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, đặc biệt chú ý các đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cung cấp hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan đến các dự án đầu tư đang phát sinh vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình cưỡng chế, thi công công trình.

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và lực lượng chức năng có liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, phối hợp kiểm tra cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh kinh tế, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ trong khu công nghiệp, khu kinh tế; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng và củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách; thường xuyên phát động, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế; tổ chức hướng dẫn, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chủ trì xây dựng phương án xử lý tình huống cháy, nổ lớn và tổ chức thực tập phương án chữa cháy lớn huy động nhiều lực lượng tham gia trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

3. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý, các lực lượng chức năng có liên quan và chính quyền địa phương duy trì, đảm bảo an ninh trật tự trong khu công nghiệp, khu kinh tế trong khu vực biên giới biển; thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất, nhập cảnh; xuất, nhập khẩu, cư trú, đi lại đối với người, phương tiện và hàng hóa trong khu công nghiệp, khu kinh tế trong khu vực biên giới biển, cảng biển. Kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế, xã hội trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo đúng các quy định của pháp luật. Tham mưu, chỉ đạo xây dựng lực lượng tự vệ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà máy trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo đúng pháp luật dân quân tự vệ.

4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn khu công nghiệp, khu kinh tế.

Điều 17. Công tác thanh tra, kiểm tra

1. Công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực: Quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên, môi trường, khoáng sản, doanh nghiệp, lao động và các lĩnh vực khác đối với các dự án, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện theo các quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

2. Trách nhiệm của Ban Quản lý

a) Thực hiện công tác kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc phạm vi quản lý;

b) Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật; kịp thời trao đổi thông tin, xử lý hoặc kiến nghị xử lý chồng chéo, trùng lặp.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan

a) Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác kiểm tra theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân trong khu công nghiệp, khu kinh tế; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; thông báo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) đến Ban Quản lý để phối hợp quản lý; phối hợp với cơ quan có chức năng thanh tra khi có yêu cầu;

b) Cơ quan có chức năng thanh tra và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra đến Ban Quản lý để phối hợp quản lý;

c) Phối hợp với Ban Quản lý trong việc xử lý chồng chéo, trùng lặp về nội dung, phạm vi, đối tượng, thời gian trong hoạt động thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật, bảo đảm không gây phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều 18. Một số lĩnh vực khác

1. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất khi cần thiết Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp trong việc thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư; tổ chức triển khai hưởng ứng các phong trào thi đua khen thưởng do tỉnh phát động đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

2. Sở Nội vụ phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan, đơn vị có liên quan sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao về công tác tại Ban Quản lý và khu công nghiệp, khu kinh tế.

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

4. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan, đơn vị có liên quan thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh tại khu công nghiệp, khu kinh tế; phối hợp phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông phục vụ hoạt động của khu công nghiệp, khu kinh tế.

5. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các quy định pháp luật về đất đai, môi trường và các lĩnh vực có liên quan đến khu công nghiệp, khu kinh tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

6. Sở Tư pháp phối hợp với Ban Quản lý thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế; phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định không phù hợp, gây cản trở trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch - dịch vụ trong khu kinh tế; kiểm tra, góp ý quy hoạch phát triển các khu du lịch phù hợp với quy hoạch chung khu kinh tế.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Quản lý, Ủy ban nhân dân cấp xã liên quan xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân trên cơ sở nhu cầu sử dụng lao động để phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.

9. Báo và Phát thanh, Truyền hình Cà Mau phối hợp tuyên truyền về tiềm năng, vị thế, các chính sách phát triển, thu hút đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

10. Các cơ quan quản lý chuyên ngành phối hợp với Ban Quản lý tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ các nội dung vượt thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chương III **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 19. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Những nội dung có liên quan đến công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh nhưng không được quy định trong Quy chế này thì được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo nguyên tắc phối hợp quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Ban Quản lý để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.